

1589289-98.2017.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DRAILTON CONCEICAO DE PAULA

Vistos.

Drailton Conceição de Paula está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 11 de abril de 2016, por volta das 8 horas e 15 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1589289-98.2017.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1589289-98.2017.8.26.0477 - Nº de Controle 2017/002589

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DRAILTON CONCEICAO DE PAULA

Vistos.

Drailton Conceição de Paula está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 11 de abril de 2016, por volta das 8 horas e 15 minutos, na Avenida Ministro Marcos Freire, altura do nº 1.000, Sítio do Campo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, uma carga de caixas de cigarros, avaliada em R\$ 14.256,83 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), pertencente à empresa Souza Cruz.

A denúncia foi recebida em 9 de dezembro de 2019 (fls. 191/192).

O réu foi citado (fls. 215), apresentando resposta à acusação às fls. 220.

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 263/271 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 275/284, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6, acaso reconhecida a agravante da reincidência, o afastamento das majorantes de concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e o estabelecimento de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Isto porque, apesar de comprovada a materialidade delitiva, não restou comprovado, de maneira incólume de dúvidas, que o acusado cometeu o delito a ele imputado.

Ouvido em juízo, o policial civil Edinaldo afirmou que houve alguns roubos contra a empresa Souza Cruz, tendo sido realizada uma investigação, a qual culminou em uma prisão em flagrante na Comarca de Mongaguá, oportunidade em que o acusado estava conduzindo um automóvel que acompanhava o veículo relacionado ao roubo de cigarros.

Ambos conduzidos à delegacia e lá foram fotografados. Posteriormente, a vítima do roubo sofrido em Praia Grande reconheceu o acusado como sendo um dos autores dos fatos, mas outras vítimas não o reconheceram. Não acompanhou o depoimento da vítima.

A testemunha Rogério, policial civil, disse que era o chefe de investigação do 1º DP de Itanhaém e a equipe teria identificado o acusado como um dos autores do roubo que estavam sendo praticados contra empresas de cigarros. Obtida a fotografia do réu, as vítimas foram convidadas a proceder com o reconhecimento fotográfico, tendo algumas das vítimas o reconhecido como um dos autores. Decretada a prisão

temporária, o réu foi detido em Praia Grande em posse de um veículo que poderia ter sido utilizado nos roubos. As vítimas foram convidadas a proceder com o reconhecimento pessoal, e algumas vítimas não o reconheceram como o autor dos fatos. Não se recorda se a vítima de Praia Grande reconheceu, ou não, o acusado.

Nada foi localizado durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

O delegado de polícia, Dr. Juvenal Marques Ferreira Filho, relatou que a investigação foi realizada por policiais de Itanhaém, não tendo presenciado o reconhecimento da vítima, que ocorreu através de imagem fotográfica, pois foi realizado em Itanhaém.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos imputados.

Estas, pois, foram as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se, então, que o órgão ministerial não exerceu o onus probandi que lhe pertencia, e diante de tão raquítico conjunto probatório é impossível comprovar-se, com segurança e certeza, a autoria do roubo por parte do réu, uma vez que o único elemento que eventualmente o incriminaria, seria o alegado reconhecimento fotográfico pela vítima, situação que, de per si, não é suficiente para comprovar a autoria do crime em questão, não sendo demais lembrar a fragilidade do reconhecimento fotográfico – única prova da autoria produzida nos autos, somente em sede inquisitorial e por meio de uma foto publicada em redes sociais! -, pois, como se sabe, “o reconhecimento fotográfico dos acusados produzidos na fase de inquérito policial, com a inobservância do art. 226 do CPP, é meio extremamente precário para embasar decreto condenatório, mormente se inexistirem outros meios de prova juridicamente idônea a ratificar a sentença” (STF – RT 754/529).

Daí se afirmar que “é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o relativo e precário valor do reconhecimento fotográfico, máxime quando feito sem maior cuidado” (JUTACRIM 62/311), como ocorreu no caso sub judice em que não foram apresentadas fotografias de outras pessoas à vítima, mas somente imagens do acusado, conforme se verifica de fls. 10/11.

Ademais, nem sequer se procedeu ao reconhecimento pessoal, prova plenamente possível de se realizar em sede inquisitorial, uma vez que o acusado foi preso

temporariamente, conforme testemunho do policial civil Rogério, oportunidade em que tal diligência poderia ter sido efetuada, para legitimação do procedimento em questão. Nesse sentido:

"Roubo qualificado - Negativa dos acusados na delegacia e também em juízo - Reconhecimento da ofendida, por fotografia, na delegacia de outra cidade - Termo de declarações encaminhado por email, sem qualquer assinatura - Ausência de confirmação do reconhecimento fotográfico em juízo em face da não localização da vítima - Prova exclusivamente indiciária e que se resume aos depoimentos de investigadores que não presenciaram os fatos e fazem referência à identificação fotográfica da qual não participaram - Existência de dúvida razoável a propósito da autoria - Sentença reformada para a absolvição dos apelantes - Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal nº 0000142-86.2008.8.26.0563; Relator Des. Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bento do Sapucaí - Vara Única; Data do Julgamento: 18/01/2012; Data de Registro: 30/01/2012)

"Roubo qualificado Negativa do acusado na delegacia e em juízo Reconhecimento fotográfico na delegacia Falta de confirmação em juízo Prova exclusivamente indiciária, sem comprovação segura durante o contraditório Dúvida razoável a propósito da autoria Absolvição decretada Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal nº 0000713-35.2008.8.26.0441; Relator. Des. Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Peruíbe - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/11/2013; Data de Registro: 12/11/2013)

Assim, diante da dúvida invencível sobre a autoria da empreitada criminosa, alternativa não resta se não a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, pois "nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito - até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal - somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário." (STF - RTJ 161/264 - rel. Min. Celso Melo).

Outrossim, "no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário" (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, o que faço para absolver o réu Drailton Conceição de Paula da imputação que lhe é dirigida, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Praia Grande, 20 de junho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA